



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 06 de noviembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALBORNOZ, JOSÉ LUIS EN LA REPRESENTACIÓN INVOCADA CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 5663/2024/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 05/09/2024, contra la sentencia del 03/09/2024.

El recurso se concede el mismo día de su interposición, contesta la parte actora el 06/09/2024 y pasa la causa para resolver el 16/10/2024.

II- a) Que, promueve este amparo el Sr. José Luis Albornoz en representación de su madre, la Sra. Luisa Ester Cuello, contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -PAMI- a fin de que otorgue cobertura total (100% del costo que la prestación demande) de cuidadores domiciliarios en forma permanente (24 horas, 7 días de la semana) y desde el día en que se formuló el reclamo a la obra social (22/05/2024).

Relata que su madre es una paciente de 86 años de edad, que padece diabetes, insuficiencia cardíaca, angor con colocación de stent, arteriosclerosis, anormalidades de la marcha y de la movilidad, con fractura espontánea de la columna lumbar y pelvis como consecuencia de su cuadro de osteoporosis. Además, sufre de disnea, gastritis, demencia multiinfarto, con trastornos de memoria y atención. Agrega que presenta HTA, arritmia cardíaca y antecedentes de ACV. Señala que por sus patologías le han otorgado Certificado Único de Discapacidad.

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367

Explica que, por su estado de salud, crónico e irreversible, que le genera dependencia de terceros para realizar todas las actividades de la vida diaria, sus médicos tratantes le indicaron la necesidad de asistencia permanente (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) a cargo de cuidadores domiciliarios.

Adjunta certificado de discapacidad, prescripción médica y formulario prestacional de PAMI firmado por la Dra. Rosana Lorefice, recibo de haberes, estudios de diagnóstico referidos a sus antecedentes de salud, copia de la nota de intimación presentada al Instituto demandado en fecha 22/05/2024, telegrama de respuesta del 22/05/2024 y constancia de la entrevista concretada el 04/06/2024 en la guardia social del PAMI.

Refiere a que en mayo de este año intimó la cobertura prestacional, pero obtuvo una propuesta parcial e insuficiente, que interpretó como una negativa. Frente a ello debió recurrir a la vía judicial, para hacer valer su derecho a la cobertura integral, con fundamento en la normativa protectoria de la discapacidad.

b) Que, se presenta la parte demandada y se opone al progreso de la acción por no concurrir sus requisitos de admisibilidad.

Alega que los derechos que pueda invocar la afiliada no la eximen de la obligación de cumplimentar los requisitos fijados reglamentariamente.

Explica que, ante el requerimiento del actor, se lo convocó a una entrevista y que en dicha oportunidad rechazó los ofrecimientos prestacionales por considerarlos insuficientes.

Refiere al modo en que deben abonarse los montos de los cuidadores domiciliarios y expresa que ninguna negativa prestacional hubo de su parte.

Hace reserva del caso federal.

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

c) Que el Sr. Juez de primera hace lugar al amparo y ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que brinde, -de forma inmediata- a la Sra. Luisa Ester Cuello, la cobertura total (al 100%) de cuidadores domiciliarios en forma permanente (24 horas, 7 días de la semana), desde 22/05/2024 y hasta que resulte necesario, conforme prescripción médica.

Respecto al modo de liquidar los montos que se deben abonar a los cuidadores domiciliarios, establece que deberá abonarse el valor mensual correspondiente a la categoría 4 a los cuidadores que cumplan jornadas de ocho (8) horas diarias; mientras que, para los supuestos en los que no se completa una jornada diaria laboral de esa cantidad de horas, están previstas las cotizaciones de servicios por hora, conforme al criterio sentado en el fallo "Hedrich" de esta Cámara.

Impone las costas a la obra social vencida, regula honorarios en 21 UMA al letrado de la parte actora y en 20 UMA al de la demandada. Tiene presente las reservas del caso federal.

Contra dicha decisión se alza la demandada apelante.

III- a) Que, el PAMI cuestiona que una intimación baste para acceder a toda prestación que se exija, sin cumplimentar los recaudos pertinentes ni sujetarse al menú prestacional establecido para sus afiliados.

Afirma que debe demostrarse la concurrencia de los presupuestos del amparo, lo que no ha ocurrido en autos por cuanto no hubo conducta u omisión ilegal suya.

Le agravia que no se evalúe que los cuidados domiciliarios constituyen una prestación social y no médica, no prevista en la ley de discapacidad ni en el PMO.

Refiere a la modalidad de pago que debe utilizarse para abonar al cuidador domiciliario.

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367

Finalmente, apela por altos los honorarios regulados al apoderado de la parte actora y mantiene reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora contesta el traslado corrido y solicita la declaración de deserción del recurso. Subsidiariamente, rebate los argumentos de su contraria y pide que se rechace el recurso.

IV- Que, en primer término y en relación a la deserción del recurso solicitada por la parte actora, se observa que los agravios de la demandada resultan suficientes a los fines de su tratamiento en esta instancia, sin insertarse en lo preceptuado por el art. 266 del CPCCN, por lo cual cabe rechazar tal planteo.

Sin perjuicio de ello, a fin de resolver la cuestión traída a consideración, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, al abordar los agravios expresados, cabe destacar que no se encuentra discutida la afiliación al PAMI de la Sra. Luisa Ester Cuello, de 86 años, su condición de persona con discapacidad, ni sus padecimientos: diabetes, arterioesclerosis, disnea, arritmia cardíaca, fractura de vértebra lumbar, anormalidades de la marcha y de la movilidad, entre otros (conforme informe médico firmado por la Dra. Lorefice en fecha 18/04/2024 y certificado de discapacidad emitido en fecha 12/04/2021).

Asimismo, resulta acreditado que su médica tratante, le ha indicado la necesidad de contar con cuidadores

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

domiciliarios permanentes, las 24 horas del día (conforme prescripción médica y formularios de PAMI suscriptos por la Dra. Lorefice).

La cuestión a dilucidar se centra en determinar si la conducta de la demandada se constituye como una actitud arbitraria y/o ilegal a fin de salvaguardar los derechos de la afiliada.

b) Debe señalarse que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente: lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, debe reflejar que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional o carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

c) En este contexto, surge de las constancias de la causa que el 22/02/2024 la parte actora solicitó a PAMI la cobertura de cuidadores domiciliarios las 24 horas, de lunes a domingo. A tal efecto, acompañó un conjunto de documentos que justificaban el pedido de la prestación.

En respuesta, el 23/05/2024 la obra social requirió que el actor que se presente en la Guardia Social, con el fin de realizar una entrevista.

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPISICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367

El día 04/06/2024, el Sr. Albornoz concurrió a las oficinas de la obra social, donde le fue ofrecido un subsidio económico Padyf por vía de excepción, con la posibilidad de cubrir hasta 8 horas diarias. Sin embargo, rechazó dicho subsidio por considerarlo insuficiente para cubrir el costo que demanda el requerimiento de su madre.

Frente a este ofrecimiento insatisfactorio, el Sr. Albornoz inició el reclamo por la vía judicial.

En su informe circunstanciado, la demandada alegó no haber negado la cobertura, argumentando que fue el hijo de la afiliada quien rechazó por insuficiente la oferta de la obra social.

d) De lo expuesto, se evidencia que el accionar de la obra social no se ajusta a derecho, ya que la oferta realizada por PAMI resulta suficiente para cubrir los costos de los cuidadores domiciliarios permanentes, conforme lo prescrito por la médica tratante de la afiliada.

Por lo tanto, se concluye que la conducta de la obra social ha sido arbitraria, comprometiendo la salud de su afiliada; valor y derecho humano fundamental que encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9; Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d); y Pactos de Derechos Humanos, art. 4, numeral 1, 5, 19 y 26.

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En consecuencia, corresponde desestimar los agravios invocados al respecto y confirmar la sentencia en este punto.

e) Por otro lado, la Sra. Cuello se encuentra amparada por las previsiones de la ley 24.901, que instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención, a cargo del Estado Nacional y de los Agentes del Seguro de Salud (arts. 1 y 2 de la ley).

Dicha ley contempla la prestación de cuidadores domiciliarios en su art. 39 inc. d), con el objeto de favorecer la vida autónoma de las personas con discapacidad, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación.

Atento ello, lo expresamente prescripto por la médica tratante y en virtud de que el reconocimiento constitucional del derecho a la vida y a la preservación de la salud, tal como ha sido entendido por la Organización Mundial de la Salud, comprende el concepto integral de salud, referido al bienestar psicofísico, mental y social de la persona, también comprensivo del reconocimiento a una adecuada calidad de vida, no resulta atendible el planteo de que lo requerido es una prestación de índole social y no médica.

f) Que, respecto a lo reseñado por PAMI referido a la modalidad de pago, no se observa agravio serio y concreto alguno para su parte, en tanto el magistrado de grado indicó que la forma de abonar la prestación sea conforme el precedente "Hedrich" de este Tribunal.

En dicha causa se dispuso -por mayoría- que deberá abonarse al cuidador domiciliario que cumpla jornadas de ocho (8) horas diarias, el valor mensual correspondiente a

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367

la categoría 4, ya que las cotizaciones de servicios por hora están previstas para los supuestos en los que no se completa una jornada diaria laboral de esa cantidad de horas.

Además, se estableció que para los alcances de la forma de pago deben considerarse las resoluciones vigentes durante el período que se condena y mientras se desarrolle la relación de trabajo, de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ello es coincidente con el planteo de la obra social demandada referido a la modalidad de pago de la prestación que debe abonar.

De conformidad con todo lo expresado, se desestiman los agravios invocados en lo que refiere al fondo del asunto.

g) Que, al analizar la apelación de honorarios, se advierte que el monto regulado al letrado de la parte actora en 21 UMA no resulta elevado, con relación a la labor efectivamente desarrollada y a las pautas legales establecidas al efecto (arts. 16, 20 y 48 de la ley 27.423), debiendo ser confirmado.

Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirma la sentencia de grado.

VI- Que, corresponde imponer las costas habidas en la presente instancia a la demandada vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo del CPCCN).

VII- Que, finalmente, corresponde regular honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Álvaro Sebastián KISSER, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (\$421.198) de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 2375/2024 de

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

la CSJN; sin regularse al apoderado de la demandada atento lo previsto en el art. 2 de la misma ley.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar la sentencia de grado.

Imponer las costas habidas en la presente instancia a la demandada vencida (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo del CPCCN).

Regular honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Álvaro Sebastián KISSER, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (\$421.198) de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 2375/2024 de la CSJN; sin regular al apoderado de la demandada atento lo previsto en el art. 2 de la misma ley.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 06/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#39138407#434231233#20241106100523367